

1509604-71.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORDAM KESLER DE BARROS SILVA

Vítima:

SAUDE PUBLICA

Data da Audiência:

01/04/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 01 de abril de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1509604-71.2021.8.26.0228 - Controle 2021/000489

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORDAM KESLER DE BARROS SILVA

Vítima:

SAUDE PUBLICA

Data da Audiência:

01/04/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 01 de abril de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada desta forma em razão da atual pandemia de Covid-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, nos termos do Comunicado CG 284/20, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). ALINE APARECIDA HOLTZ AMBAR; e o Defensor, Dr. LUIS FERNANDO VILAS BOAS BONACHELA, Defensor Público. Ausente o réu JORDAM KESLER DE BARROS SILVA.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais civis Francismar e Flavio.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, com fixação da pena-base no mínimo legal, não se opõe a redução pelo tráfico privilegiado, sem substituição da pena, e regime aberto para cumprimento da pena, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a absolvição pela insuficiência de provas, alternativamente a desclassificação para o delito de uso de drogas, e em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do redutor pelo tráfico privilegiado no máximo, regime aberto para cumprimento da pena e recurso em liberdade, a qual foi gravada.

A seguir, pelo(a) MMª. Juiz(a) foi dito:

VISTOS.

JORDAM KESLER DE BARROS SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 19 de abril de 2021, por volta das 15h00min, no Largo do Arouche, nº 10, República, São Paulo/SP, trazia consigo e guardava 8 (oito) porções de cocaína, com peso líquido de 6,5g, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi regularmente notificado (fls. 76), ofereceu defesa prévia (fls. 80/94) e a denúncia foi recebida em 24/05/2021 (fls. 95).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais civis Francismar e Flavio. O réu não foi interrogado, vez que respondeu ao processo revel.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Francismar declarou que foram realizar diligências no local, que já era conhecido como ponto de vendas de drogas. Avistaram o acusado JORDAM em atitude suspeita, observaram que pessoas se aproximavam do réu e trocavam algo.

Realizaram abordagem e seu bolso localizaram 3 porções de cocaína, uma bolsa contendo dinheiro e mais 5 porções de cocaína

O policial Flavio relatou que foram ao local, que já era conhecido como ponto de vendas de drogas. Pararam e observaram que JORDAM, que estava nervoso, entrega e recebia objetos para pessoas que passavam. Realizada abordagem, localizaram os entorpecentes e dinheiro na posse do réu. Nunca tinha visto o réu.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais civis ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que realizavam diligências no local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando visualizaram o acusado JORDAM em atitude suspeita e presenciaram o momento em que pessoas o procuravam e trocavam objetos, em atitude típica do tráfico. Em revista pessoal, localizaram no bolso do réu 3 porções de cocaína, e em uma bolsa outras 5 porções de cocaína e R\$ 20,00.

Ressalto que os policiais não tinham inimizado ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Além disso, o acusado sequer compareceu em juízo para apresentar sua versão para os fatos e na delegacia permaneceu calado quando conferida a primeira oportunidade para defesa, atitudes essas incompatíveis com quem se declara inocente.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 05) e laudo pericial (73/75), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase considerando que as condições são normais para a espécie, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário e por não haver provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que o réu primário, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. representados por sua conduta social reprovável, vez que não se apresentou em Juízo para dar sua versão dos fatos, mesmo após ter sido notificado, portanto, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída, pois tal medida não se mostra suficiente para prevenção e repressão ao crime.

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu JORDAM KESLER DE BARROS SILVA a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Publicada em audiência.

Pelo Ministério Público e Defesa foi dito que NÃO desejam recorrer. Assim, certifico o trânsito em julgado da presente sentença.

Lance-se o nome do réu no rol de culpado e comunique-se o necessário.

Considerando que se trata de réu revel, expeça-se mandado de prisão em regime aberto, com validade até 01/04/2030.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

O valor de R\$ 20,00, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente

assinado. Eu, , (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e
subscrevi.